清城区“4·6”一般高处坠落事故调查报告

2019年4月6日13时许，位于横荷街办辖区内的怡升（清远）制衣有限公司，在维修升降设备时，一名工人从高处坠落死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于4月12日成立由区应急管理局、区公安分局、区人社局、区住建局、区市场监督管理局、区总工会、横荷街道办事处等有关单位人员组成的清城区“4·6”一般高处坠落事故调查组（简称事故调查组）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，明晰事故性质，认定事故责任，提出处理建议和防范措施。经调查，事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位（人员）基本情况及合同签订情况

1、发生事故单位：怡升（清远）制衣有限公司（简称怡升公司）；注册号：441800400004284；公司类型：有限责任公司（台港澳自然人独资）；成立日期：2005年6月13日；法定代表人：魏某英；营业期限：至2055年6月13日；注册资本：1300万人民币；企业地址：清城区横荷荷兴工业园内；经营范围：生产加工销售针、梭织服装。

2、承包单位：清远市中日富士电梯有限公司（简称中日电梯公

司）注册号：91441802673057 44XL；公司类型：有限责任公司；成立日期：2008 年 3 月 20 日；法定代表人：陈某忠；营业期限：长期；注册资本：200 万人民币；企业地址：清城区人民二路 9 号之一景源豪庭第 6 层 E 号；经营范围：销售电扶梯；安装、维修客、货电梯，杂物电梯、液压电梯、自动扶梯。2015 年 3 月 31 日取得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（编号：TS3344569-2019），施工类别：安装、维修，级别：B，有效期至：2019 年 3 月 24 日。

3、合同签订情况：

2019 年 3 月 30 日，中日电梯公司与怡升公司双方签订《拆装升降机合同》，签订合同价为 17850 元，拆迁工期为 10 天。2019 年 4 月 1 日，中日电梯公司负责人罗某燕与胡某林协商，将怡升公司拆装升降机工程转包给胡修林，拆装、设备及人工费用合计 10700 元，拆迁工期为 10 天。

（二）事故相关设备情况

事故设备为简易升降货物装置，没有相关的设计、安装和投入使用相关说明资料。2019 年 4 月 9 日，经广东省特种设备检测研究院清远院对事故设备现场勘查情况分析，认为事故设备不属于《特种设备目录》规定的特种设备。

（三）事故相关人员情况

1、死者马某洪，男，1963 年 7 月 1 日出生，身份证号：44182719630******2，住址：清新区太和镇******。工作单位及

岗位：美好电子有限公司维修工。

2、胡某林，男，1968年7月14日出生，身份证号：42900519680******9，住址：湖北省潜江市竹根滩镇******，工作单位及岗位：美好电子有限公司维修工。

3、梁某宏，男，1968年1月30日出生，身份证号：44023019680******3，住址：清新区太和镇明霞社区******，工作单位及岗位：美好电子有限公司维修工。

4、罗某燕，女，1964年8月26日出生，身份证号：44180219640******4，住址：清城区北门街北园新村******，工作单位及岗位：中日电梯公司主要负责人。

经调查：2019年2月1日，经中日电梯公司股东会议研究决定（清远市中日聘任字〔2019〕001号），聘任罗某燕为中日电梯公司负责人兼总经理职务，负责协助法人代表陈某忠处理任职前公司经营上的遗留问题和财务上的债权债务问题，以及任职后自行拓展公司的业务，实行全面管理。聘任职务的期限从2019年2月1日起至工商变更为罗某燕为法人为止。抄报至原市工商局、税务局。

马某洪、梁某宏与胡某林属于同事关系，马某洪、梁某宏临时受雇于胡某林，工资每天300元，没有签订相关劳务合同。

（四）事故经过及救援情况

2019年4月6日10时许，胡某林、马某洪、梁某宏到达怡升公司，准备进行维修升降机的前期工作，在把升降机用手拉葫芦固

定好后，三人便进行休息。约 12 时 20 时，胡某林与马某洪在升降井四楼位置（距离地面约 15 米）开始对升降机进行维修。事发前，马某洪正在拆除升降机的液压油缸，期间，梁某宏发现马某洪之前用砂轮切割的液压连接杆发生弯曲，在拆解中会有脱落危险，于是走上五楼，用绳子把液压连接杆固定。约 13 时，升降机突然发生坠落，马某洪随即跌落地面。

事故发生后，梁某宏立刻拨打 110 和 120 电话。经现场抢救，马某洪抢救无效死亡。

（五）事故直接经济损失及善后工作情况

事故造成直接经济损失约 92 万元。在横荷街办人民调解委员会见证下，罗某燕、胡某林与死者马某洪家属达成了赔偿协议书，相关的事故善后工作已处理完毕。

二、事故原因

（一）直接原因

死者马某洪安全意识淡薄，对作业场所和工作岗位存在的危险因素认识不足，在不具备高处作业资格的情况下冒险作业。

（二）间接原因

1、胡某林作为维修工程的组织者和负责人，安全意识淡薄，未认真履行安全生产职责，没有加强检查维修项目的安全生产状况，不具备相应的安全生产意识和技术，没有及时制止和纠正作业人员的冒险作业行为，雇佣不具备高处作业资格的人员工作。

3、罗某燕从 2019 年 2 月 1 日起接管中日电梯公司全面工作，没

有认真履行安全生产职责，没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4、中日电梯公司没有检查承包工程的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，没有制止和纠正冒险作业的行为。

三、事故性质

经调查认定，2019 年 4 月 6 日怡升公司发生的事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理建议

（一）死者马某洪安全意识淡薄，对作业场所和工作岗位存在的危险因素认识不足，在不具备高处作业资格的情况下冒险作业，是造成本次事故的主要责任者，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）中日电梯公司安全生产主体不落实，对施工现场安全管理缺失，没有告知作业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素，没有及时排查生产安全事故隐患；没有制止和纠正冒险作业的行为，对本次事故负有责任，建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

（三）罗某燕未履行主要负责人安全生产管理职责，对本次事故负有责任，建议由清城区应急管理局依据《安全生产法》有关规定，对其作出行政处罚。

五、事故教训和防范措施

中日电梯公司公司要吸取事故教训，落实安全生产主体责任加强作业现场管理，落实好安全生产责任制，加强对作业人员的安全教育和培训，组织并制定安全生产培训教育和培训计划，切实完善企业安全生产管理工作。特别是要如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、防范措施以及事故应急救援措施。